

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Habilitação (arts. 140 a 160 da Lei nº 9.503/1997)

Iniciamos o estudo do capítulo XV do CTB, intitulado "**Da habilitação**".

No dia a dia, associamos a palavra "habilitação" ao documento que carregamos na carteira ou na bolsa, que apresenta nossa foto, e informa estarmos "habilitados" para dirigir. É a famosa CNH.



Como o documento - a CNH - é o resultado material obtido ao final do processo de habilitação, acabamos associando o termo "habilitação" tão somente à CNH.

Contudo, dentro do CTB, o capítulo "Da habilitação" trata de todo o processo por meio do qual o Estado reconhece que um indivíduo é hábil, é capaz, de dirigir um veículo. Para que isso ocorra, o indivíduo deve comprovar suas habilidades, por meio de uma série de testes e exames, seguindo as normas fixadas no próprio CTB, bem como a regulamentação expedida pelos órgãos competentes.

1) Órgãos competentes para a regulamentação

As regras apresentadas no CTB precisam ser detalhadas em normativos infralegais. O próprio CTB distribui a competência, segundo o tipo de veículo:

Art. 141. **O processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e à autorização para conduzir ciclomotores** serão regulamentados pelo **Contran**.

§ 1º **A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal** ficará a cargo dos **Municípios**.

Ou seja, a regra geral é regulamentação pelo Contran. Digo regra geral porque se aplica àquilo que mais automaticamente vem à mente quando falamos em "veículos", que são os automotores, tais como carros, motocicletas, caminhões, ônibus etc.

No caso de veículo de propulsão humana (por exemplo, você andar de bicicleta), ou de veículo de propulsão animal (exemplo: o rapaz do depósito que entrega areia numa carroça puxada por um cavalo), a responsabilidade é dos Municípios.

Como o interesse maior recai apenas sobre os automotores, vamos tratar apenas deles daqui por diante.

2) Requisitos gerais para dirigir qualquer veículo automotor

As regras constam do art. 140:

Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de exames que deverão ser realizados no **órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal**, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, e o condutor deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser penalmente imputável;

II - saber ler e escrever;

III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

*Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no **RENACH**.*

Não é difícil entender o motivo das exigências. A condução de veículos automotores pode resultar em atos graves, reputados como crimes, como o caso de um condutor que venha a atropelar e matar um pedestre. É preciso então que ele possa responder penalmente pelo ato que praticar, e que esteja civilmente identificado.

A barreira mais comum para o cumprimento do inciso I é a idade. Nos termos do art. 27 do Código Penal, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis; portanto, não podem ser habilitados a dirigir.

A exigência de ler e escrever também é evidente - vários tipos de sinalização de trânsito dependem de se ler e compreender o conteúdo ali exposto em palavras.

No caso de habilitação obtida em **outro país**, o seu reconhecimento está subordinado às condições estabelecidas em **convenções e acordos internacionais** e **às normas do CONTRAN**.

3) Categorias de habilitação

O processo de habilitação varia tendo em vista o tipo de veículo, resultando em cinco categorias de habilitação O CTB define as categorias do seguinte modo:

Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:	
CATEGORIA	DESCRIÇÃO
A	condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas , com ou sem carro lateral
B	condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A , cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista
C	condutor de veículo abrangido pela categoria B e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg (três mil e quinhentos quilogramas)
D	condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista
E	condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares

Para ajudar a fixar, segue um esquema:

				
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
A	B	C	D	E
Motos e Triciclos	Carros de Passeio	Veículos de Carga acima De 3,5 ton.	Veículos com + de 8 passageiros	Veículos com unidade acoplada Acima de 6 ton.

Fonte: permavel.com.br

A respeito de alguns veículos em especial, o artigo 144 é explícito em dizer quais categorias habilitam para conduzi-los em **VIAS PÚBLICAS**. Abaixo segue um quadro com essas informações compiladas:

TIPO DE VEÍCULO	CATEGORIAS			
	B	C	D	E
1. Trator de Roda	SIM	SIM	SIM	SIM
2. Trator de Esteira	NÃO	SIM	SIM	SIM
3. Trator Misto	NÃO	SIM	SIM	SIM
4. Equipamento automotor destinado à:				
4.1. Movimentação de cargas	NÃO	SIM	SIM	SIM
4.2. Execução de trabalho agrícola	SIM	SIM	SIM	SIM
4.3. Execução de terraplenagem	NÃO	SIM	SIM	SIM
4.4. Execução de construção	NÃO	SIM	SIM	SIM
4.5. Execução de pavimentação	NÃO	SIM	SIM	SIM

Repare que todos os veículos acima exigem, no mínimo, a habilitação nas categorias C, D e E, com exceção do "trator de roda" e "equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas", que também permitem a habilitação na categoria B.

4) Regras especiais para habilitação nas categorias C, D e E

Já vimos anteriormente que as regras gerais para habilitação são bem simples. Contudo, a depender da categoria, pode haver regras mais restritivas, as quais trazemos a partir de agora.

Note-se que tais regras iniciam a partir da categoria C. Portanto, tudo que falarmos nesta seção da aula **não** impacta nos casos de categorias A e B, que são os casos mais corriqueiros, abarcando motos e carros de passeio, ok?

Primeiro vamos direto à letra da Lei:

Art. 143 (...)

§ 1º Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar **habilitado no mínimo há 1 (um) ano na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses.** (Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)

Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser maior de vinte e um anos;

II - estar habilitado:

a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;

III - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses; (Lei nº 14.071/2020)

IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso IV independe da observância do disposto no inciso III.

Art. 145-A. Além do disposto no art. 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 (cinco) anos, nos termos da normatização do Contran.

Art. 146. Para conduzir veículos de outra categoria o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida.

Notem que a lei traz regras especiais para as categorias C, D e E, além dos veículos de transporte coletivo de passageiros, escolares, emergências e de produto perigoso. Vamos analisar separadamente os principais requisitos.

4.1) Idade

Para a categoria C, não há exigência direta de idade mínima. Contudo, dado que se exige ao menos 1 ano de habilitação em B, então, na prática, não é possível obter habilitação de categoria C antes dos 19 anos de idade.

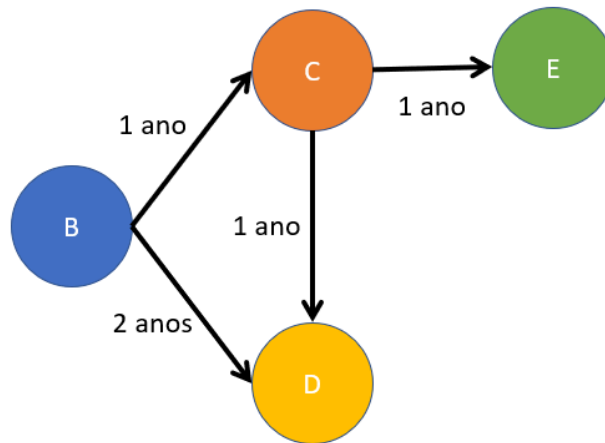
Para as demais categorias, o mínimo é de 21 anos de idade.

4.2) Requisitos referentes a infrações

Para as categorias C, D e E, é exigido que, nos últimos 12 meses, não haja mais de 1 (uma) infração gravíssima. Ou seja, as Leis nº 14.071/2020 e nº 14.440/2022 alteraram os dispositivos, permitindo a habilitação em tais categorias ainda que ocorra 1 (uma) infração gravíssima.

4.3) Tempo de habilitação em categoria inferior

O diagrama abaixo consolida as informações.



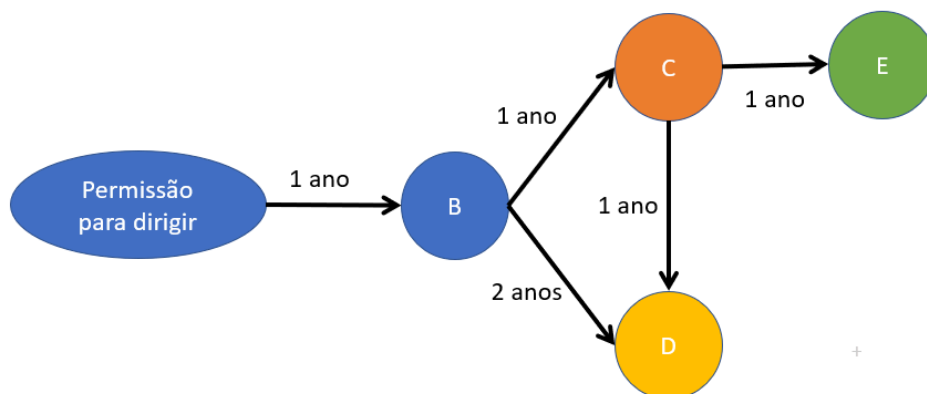
Podemos aproveitar esse esquema para incluir a informação acerca da permissão para dirigir, prevista no art. 148:

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida **Permissão para Dirigir, com validade de um ano.**

§ 3º A **Carteira Nacional de Habilitação** será conferida ao condutor **no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.**

§ 4º A **não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação**, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, **obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.**

O que nos deixa com:



4.4) Cursos especiais

Exigidos para todos os casos, à exceção da categoria C.

Há um destaque todo especial para o caso da ambulância, com exigência de cursos específicos de reciclagem a cada 5 anos.

Art. 145-A. Além do disposto no art. 145, **para conduzir ambulâncias**, o candidato deverá comprovar **treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 (cinco) anos**, nos termos da normatização do Contran.

5) Sobre os exames

No processo de habilitação, são exigidos do candidato exames:

- de aptidão física e mental,
- legislação de trânsito
- primeiros socorros
- prova prática de direção

OBS: A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é **obrigada** a fornecer curso de **direção defensiva, primeiros socorros e outros** conforme normatização do CONTRAN.

No projeto de lei havia também previsão de **exame psicológico**, mas o inciso II do art. 147 foi **vetado**. Vejamos a redação da lei, atualizada:

~~Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:~~

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica **deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito**, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do Contran: **(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)**

I - de aptidão física e mental;

II - (VETADO)

III - escrito, sobre legislação de trânsito;

IV - de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;

V - de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

§ 1º Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENACH.

O inciso II, vetado, previa teste psicológico. A justificativa de veto foi esta:

Considera-se que os exames físico-mentais são suficientes para a análise da capacitação do candidato à habilitação. Os exames psicológicos poderão ser obrigatórios para os infratores contumazes, caso em que se torna necessária uma investigação mais detalhada do comportamento individual. Justifica-se, assim, vetar o inciso II do art. 147.

Este veto data de 97. Contudo, em 2001, com a Lei nº 10.350, deu-se um jeito de realizar avaliação psicológica, considerando-a como parte do exame de aptidão física. Vide §3º do mesmo artigo:

§ 3º O exame previsto no § 2º incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação.

A Resolução 789/2020 do Contran prevê expressamente esta avaliação:

§ 1º Para o processo de habilitação de que trata o caput, após o devido cadastramento dos dados informativos no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), o candidato deverá realizar **Avaliação Psicológica**, Exame de Aptidão Física e Mental, Curso Teórico-técnico, Exame Teórico-técnico, Curso de Prática de Direção Veicular e Exame de Prática de Direção Veicular, nesta ordem.



Fique ligado!

Com a alteração do caput do artigo 147 do CTB, a Lei nº 14.071/2020 trouxe ainda o prazo de **3 (três) anos** para que os médicos e psicólogos peritos examinadores que não atenderem aos requisitos previstos possam continuar a realizar os exames até que obtenham a titulação exigida:

Art. 5º Os médicos e psicólogos peritos examinadores que não atenderem aos requisitos previstos no caput do art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), terão o direito de continuar a exercer a função de perito examinador pelo prazo de 3 (três) anos até que obtenham a titulação exigida.

O § 5º do artigo 147 traz a obrigatoriedade de constar na CNH o fato do condutor exercer atividade remunerada ao veículo:

§ 5º O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito – Contran.

Há também a necessidade dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serem analisados **OBJETIVAMENTE**:

§ 6º Os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados, conforme regulamentação do Contran, e subsidiarão a fiscalização prevista no § 7º deste artigo.

A fiscalização mencionada é a realizada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal (**DETRAN's**), **com a colaboração dos conselhos profissionais de medicina e psicologia**, que deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica **no mínimo 1 (uma) vez por ano**.

Os exames podem ser aplicados por entidades públicas, o que é natural de se esperar, mas também por entidades privadas devidamente credenciadas. Essa possibilidade não se aplica aos exames de direção veicular:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

A legislação ainda prevê a obrigatoriedade de cursos de:

- direção defensiva
- proteção ao meio ambiente relacionada ao trânsito

Finalmente, temos o tratamento especial dado aos portadores de deficiência auditiva.

Art. 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada **acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas** em **todas as etapas do processo de habilitação**.
§ 1º O **material didático audiovisual** utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no art. 147 desta Lei deve ser acessível, por meio de **subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras**.
§ 2º É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva **requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e teóricas**.

Sobre os exames **ESCRITO** e de **DIREÇÃO VEICULAR**, temos uma alteração recente sobre a sua nova realização em caso de reprovação:



Fique ligado!

Existia uma regra que, caso o candidato reprovasse no exame escrito de legislação, ou no de direção veicular, só poderia repeti-lo depois de **15 dias** contados da divulgação da reprovação (art. 151), mas a **Lei nº 14.071/2020** **revogou** esse dispositivo.

~~Art. 151 - No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos quinze dias da divulgação do resultado.~~

Ainda sobre o exame de **DIREÇÃO VEICULAR**, este é feito perante **comissão de 3 membros**, sendo que ao menos um deve ser habilitado em categoria igual ou superior àquela pretendida pelo candidato (art. 152).

Cabe frisar que essa regra **não se aplica** aos **militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal**, desde que satisfeitas as condições abaixo:

§ 2º Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal **que possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas corporações serão dispensados, para a concessão do documento de habilitação, dos exames aos quais se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo Contran**.

§ 3º O militar, o policial ou o bombeiro militar **interessado na dispensa** de que trata o § 2º **instruirá seu requerimento** com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, do qual constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados.

Por fim, em relação ao exame de **APTIDÃO FÍSICA E MENTAL**, temos que o CONTRAN poderá dispensar a sua realização nos casos de tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil:

Art. 148 (...)

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN **poderá dispensar** os **tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil**, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.

6) Periodicidade dos exames de aptidão física e mental

A Lei nº 14.071/2020 alterou a periodicidade dos exames de aptidão física e mental. Veja como ficou:

Art. 147, § 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade:

I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos;

II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos;

III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos.

Esquemmatizando:

Periodicidade dos exames de aptidão física e mental	
a cada:	quando a idade do condutor for:
10 anos	inferior a 50 anos
5 anos	igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos
3 anos	idade igual ou superior a 70 anos

Esses prazos podem ser **DIMINUÍDOS** por proposta do perito examinador quando houver indícios de:

- deficiência física ou mental; ou
- progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo.

7) Exames toxicológicos

O art. 148-A, alterado pela Lei nº 14.071/2020, prevê a obrigatoriedade de comprovação de resultado negativo em exame toxicológico para os condutores das categorias C, D e E. O exame deve ser feito nas seguintes ocasiões:

- na **obtenção** da Carteira Nacional de Trabalho
- na **renovação**
- **a cada 2,5 anos** para condutores dessas categorias com **idade inferior a 70 (setenta) anos**, independentemente da validade dos exames de aptidão física e mental, escrito, sobre legislação de trânsito, de noções de primeiros socorros e de direção veicular.

A janela de detecção do exame será de, pelo menos, 90 dias. Ou seja, o exame deve detectar consumo de substâncias psicoativas realizado nos 90 dias anteriores ao teste.

Em caso de resultado positivo no exame toxicológico, ao condutor é garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, **SEM efeito suspensivo**.

Vejamos a redação da lei (já com as alterações ocorridas pela Lei nº 14.071/2020):

Art. 148-A. **Os condutores das categorias C, D e E** deverão comprovar **resultado negativo em exame toxicológico** para a **obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação**.

§ 1º O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, **comprovadamente, comprometam a capacidade de direção** e **deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias**, nos termos das normas do Contran.

§ 2º Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com **idade inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses**, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso I do caput do art. 147 deste Código.

§ 4º **É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo**, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do Contran.

E se o exame der positivo para o uso de substâncias psicoativas?

Nesse caso, o motorista tem suspenso seu direito de dirigir pelo prazo de **3 meses**, devendo se submeter a outro exame. A legislação garante sigilo dos resultados dos exames toxicológicos, os quais só podem ser empregados para a finalidade disposta no CTB (avaliação no processo de habilitação), bem como para a finalidade exposta no art. 168, § 6º, da CLT, qual seja, a contratação ou dispensa de motorista profissional.

CTB:

Art. 148-A (...)

§ 5º O resultado positivo no exame previsto no § 2º deste artigo acarretará ao condutor: (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

I - (VETADO); e (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

II - **a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses**, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no Renach de resultado negativo em novo exame, **vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias**. (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

§ 6º O resultado do exame **somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no § 6º do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT**, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

§ 7º O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, nos termos das normas do Contran, vedado aos entes públicos:

I - fixar preços para os exames;

II - limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida; e

III - estabelecer regras de exclusividade territorial.

§ 8º A não realização do exame previsto neste artigo acarretará ao condutor: (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

I - nos casos de que trata o caput deste artigo, o impedimento de obter ou de renovar a Carteira Nacional de Habilitação até que seja realizado o exame com resultado negativo e a aplicação das sanções previstas no art. 165-B deste Código; e (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

II - no caso do § 2º, a aplicação das sanções previstas no § 5º deste artigo e nos arts. 165-B e 165-D deste Código, conforme a irregularidade verificada. (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

§ 9º Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União comunicar aos condutores, por meio do sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código, o vencimento do prazo para a realização do exame com 30 (trinta) dias de antecedência, bem como as penalidades decorrentes da sua não realização. (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

CLT:

§ 6º Serão exigidos exames toxicológicos, previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames.

8) Normas sobre os instrutores

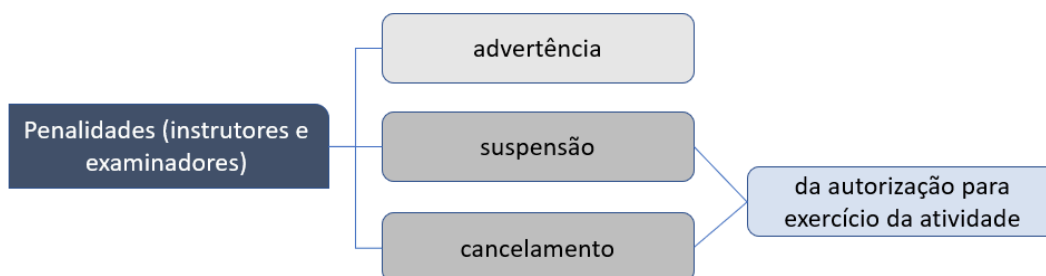
Os arts. 153 a 158 tratam dos instrutores e examinadores. Para que se possa fiscalizar e punir os maus atos por eles praticados, no próprio prontuário do candidato habilitado ficarão registrados os dados daqueles que o instruíram e examinaram

Art. 153. O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores e examinadores, que serão passíveis de punição conforme regulamentação a ser estabelecida pelo CONTRAN.

Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, podem ser aplicadas penalidades de:

- advertência
- suspensão
- cancelamento

da autorização para o exercício da atividade.



Os veículos para a formação de condutores devem ser identificados, com uma faixa amarela contendo a inscrição AUTO-ESCOLA, assim:



A faixa amarela deve ter 20 cm de largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura (art. 154).

Caso o veículo seja utilizado apenas eventualmente para a finalidade de aprendizagem, desde que devidamente autorizado, a faixa será na cor branca, e removível:

Art. 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta.

Em 2024, a Lei nº 14.921 incluiu que, às vezes, um veículo não caracterizado como de autoescola pode ser utilizado para a prática de direção, **desde que autorizado**.

Nesses casos, ele deve ser **identificado com uma faixa branca removível, também de 20 centímetros de largura e colocada à meia altura, com a inscrição AUTO-ESCOLA em preto**. Isso permite que veículos particulares sejam temporariamente adaptados para o ensino, mantendo a segurança e a clareza no trânsito.

Outra medida de segurança é o estabelecimento da **idade máxima dos veículos permitidos para as aulas de direção**. Com isso, busca-se garantir que os veículos usados nas autoescolas estejam em boas condições de segurança, uma vez que veículos muito antigos podem apresentar problemas mecânicos ou estar defasados tecnologicamente, o que poderia interferir no aprendizado.

As idades variam conforme a categoria da habilitação:

- **Categoria A (motos):** veículos com até **8 anos** de uso;
- **Categoria B (carros de passeio):** veículos com **até 12 anos** de uso;
- **Categorias C, D e E (veículos maiores, como caminhões e ônibus):** veículos com **até 20 anos** de uso.

Essas idades máximas permitem que o treinamento seja feito em veículos com tecnologias mais atuais e condições de segurança adequadas, oferecendo uma experiência mais realista e segura para o futuro condutor.

§ 1º No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria, à meia altura, faixa branca removível, de vinte centímetros de largura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta. (Incluído pela Lei nº 14.921, de 2024)

§ 2º As idades máximas dos veículos destinados à formação de condutores nas categorias de habilitação de que trata o art. 143, não computado o ano de fabricação, serão de: (Incluído pela Lei nº 14.921, de 2024)

I - 8 (oito) anos, para a categoria A; (Incluído pela Lei nº 14.921, de 2024)

II - 12 (doze) anos, para a categoria B; (Incluído pela Lei nº 14.921, de 2024)

III - 20 (vinte) anos, para as categorias C, D e E. (Incluído pela Lei nº 14.921, de 2024)

O art. 158 regulamenta alguns aspectos da aprendizagem.

Art. 158. A aprendizagem só poderá realizar-se:

I - nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito;

II - acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado.

O inciso I se justifica devido à segurança. Geralmente os locais e horários permitidos são aqueles de pouco movimento, com amplo espaço para manobras, o que é compatível com a habilidade daquele que ainda está aprendendo a dirigir.

Além do instrutor, que acompanha o aprendiz, a lei admite mais um acompanhante. Cabe registrar que havia previsão de que parte da aprendizagem deveria ser feita à noite, porém esse dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.071/2020:

§ 1º Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante.

§ 2º ~~Parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite, cabendo ao CONTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente.~~ (Revogado pela Lei nº 14.071/2020)

A regulamentação da carga horária noturna foi fixada na resolução 789/2020, que assim dispõe:

Art. 13. O candidato à obtenção da ACC e da CNH e à adição ou mudança de categoria somente poderá prestar Exame de Prática de Direção Veicular depois de cumprida a seguinte carga horária de aulas práticas:

I – obtenção ou adição da ACC: mínimo de cinco horas-aula, das quais pelo menos uma no período noturno;

II – obtenção da CNH na categoria A: mínimo de vinte horas-aula, das quais pelo menos uma no período noturno;

III – adição da categoria A na CNH: mínimo de quinze horas-aula, das quais pelo menos uma no período noturno;

IV – obtenção da CNH na categoria B: mínimo de vinte horas-aula, das quais pelo menos uma no período noturno; ou

V – adição da categoria B na CNH: mínimo de quinze horas-aula, das quais pelo menos uma no período noturno.

Por fim, cabe ao **Contran** regulamentar o credenciamento para prestação de serviço das auto-escolas (art. 156).

9) CNH

Vamos estudar a CNH a partir da foto abaixo, extraída do site <https://abcdjornal.com.br>^(*):



(*) Fonte: <https://abcdjornal.com.br/homem-paga-r-12-mil-por-cnh-falsa-e-e-detido-pela-pm/>

Na imagem acima, vemos todos os elementos obrigatórios, definidos no caput do art. 159

- fotografia
- Nome
- CPF

O mesmo artigo obriga que tanto a CNH quanto a permissão para dirigir sejam apresentadas não por meio de cópias, mas sim em original.

A Lei nº 14.071/2020 tinha alterado o caput do artigo 159 do CTB, mas já temos uma alteração mais recente (Lei nº 14.440/2022). Agora o dispositivo diz que a CNH será expedida em meio físico **E** digital. Veja bem: a principal diferença é que agora a expedição ocorrerá **tanto em meio físico quanto em meio digital**. Antes o CTB dava a opção ao condutor de escolher em qual meio seria emitida sua CNH. O Contran, por meio das resoluções 687/2015, 684/2017, 598/2016 e 720/2017, já havia implantado a CNH e o CRLV digitais. Com a autorização para o uso da CNH digital, a apresentação do documento eletrônico, na tela do celular, tem a mesma validade do documento original.

Cabe ressaltar que, com a inclusão do §1º-A no artigo 159, o porte do documento de habilitação **será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado**.

E, por fim, a Lei nº 14.071/2020 trouxe o § 12 do artigo 159, que dispõe que os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal enviarão **por meio eletrônico, com 30 (trinta) dias de antecedência**, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no Renach com endereço na respectiva unidade da Federação.

Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, **expedida em meio físico e digital**, de acordo com as especificações do Contran, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. (Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)

§ 1º É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo.

§ 1º-A **O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado.** (Incluído dada Lei nº 14.071/2020)

§ 2º (VETADO)

§ 3º A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN.

§ 4º (VETADO)

§ 5º A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para Dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original.

§ 6º A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no RENACH.

§ 7º A cada condutor corresponderá um único registro no RENACH, agregando-se neste todas as informações.

§ 8º A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após quitação de débitos constantes do prontuário do condutor.

§ 9º (VETADO)

§ 10. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental.

~~§ 11. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida na vigência do Código anterior, será substituída por ocasião do vencimento do prazo para revalidação do exame de aptidão física e mental, ressalvados os casos especiais previstos nesta Lei.~~ (Revogado pela Lei nº 14.071/2020)

§ 12. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal **enviarão por meio eletrônico, com 30 (trinta) dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no Renach** com endereço na respectiva unidade da Federação. (Incluído dada Lei nº 14.071/2020)

10) Condutor condenado por delito de trânsito ou envolvido em acidente grave

Fechando o capítulo sobre habilitação, o art. 160 do CTB trata do condutor condenado por delito de trânsito. Havendo delito, o condutor deve passar por exames para que possa voltar a dirigir, ou seja, é uma condição OBRIGATÓRIA:

*Art. 160. O **condutor condenado por delito de trânsito** **deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir**, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, **independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada na sentença.***

Já em caso de sinistro grave, a autoridade executiva estadual de trânsito PODERÁ exigir que o condutor seja submetido aos exames acima, ou seja, trata-se de um ato discricionário:

*§ 1º **Em caso de sinistro grave**, o condutor nele envolvido **poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo, a juízo da autoridade executiva estadual de trânsito**, assegurada ampla defesa ao condutor.
§ 2º No caso do parágrafo anterior, **a autoridade executiva estadual de trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados.***

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960